

הכנסת העשרים וחמש

יוזמת : חברת הכנסת מירב כהן

פ/25/6797

הצעת חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג) (תיקון – זקיפת חלקי ימים והרחבת הזכאות), התשפ"ו–2026

1. תיקון סעיף 1 בחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח–1988¹ (להלן – החוק העיקרי), בסעיף 1, האמור בו יסומן "א)" ואחריו יבוא :
- "(ב) בזקיפת ימי היעדרות כאמור בסעיף קטן (א), זכאי עובד להביא בחשבון, לפי בחירתו, גם חלקי ימים שבהם נעדר לפי הוראות אותו סעיף קטן ; חלקי ימים לעניין זה יחושבו לפי היחס שבין שעות ההיעדרות ובין שעות העבודה של העובד באותו יום אילולא נעדר."
2. תיקון סעיף 3 בסעיף 3(1) לחוק העיקרי, במקום "לחלוטין" יבוא "במידה רבה" ובסופו יבוא "או שזקוק להשגחה מתמדת מפאת מצבו הרפואי".

דברי הסבר

מאז פרוץ מלחמת חרבות ברזל גדל באופן ניכר מספרם של בני המשפחה המטפלים בישראל, ובהם אלפי בנות ובני זוג של פצועי צה"ל שנדרשים להתמודד עם תפקיד חדש ומורכב: ליווי בן הזוג בשיקום ארוך טווח, תיאום טיפולים רפואיים והתמודדות עם פציעות גוף ונפש. כל זאת לצד החזקת הבית, גידול הילדים ושמירה על מקום העבודה. לפיכך, המציאות מחייבת התאמות של מסגרת התעסוקה לנסיבות החיים החדשות שעמן הם מתמודדים.

חוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת בן זוג), התשנ"ח–1998 (להלן – החוק), והתקנות מכוחו, מסדירים את זכאותו של עובד להיעדר מעבודתו תוך זכאות לתשלום דמי מחלה, בשל מחלת בן זוג. החוק קובע את התנאים שבהתקיימם רשאי עובד לנצל את ימי המחלה שצבר לשם היעדרות בשל מחלת בן הזוג, ומגדיר את היקף הזכאות, בין השאר לפי סוג מחלת בן הזוג וחומרתה ובכלל זה מידת תלותו בעזרת הזולת.

¹ ס"ח התשנ"ח, עמ' 236.

מוצע לאפשר לעובד לזקוף, בשל מחלת בן הזוג, לא רק ימים מלאים אלא גם חלקי ימים על חשבון תקופת המחלה הצבורה שלו, כפי שקיים בהסדרים חקיקתיים אחרים בנושא דמי מחלה (לדוגמה, בסעיף 1(ב) לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת הורה), התשנ"ד-1993 ובסעיף 1ב(א1)(1) לחוק דמי מחלה (היעדרות בשל מחלת ילד), התשנ"ג-1993). שינוי זה יאפשר לעובד לנצל באופן מיטבי את מכסת ימי המחלה שצבר, בלי שיצטרך לזקוף ימים שלמים כאשר בן הזוג החולה נזקק לעזרה נקודתית לזמן קצר, וכן יאפשר לעובדים להימנע מהיעדרות ממושכת שאין בה צורך, בין השאר במקרים של ליווי לטיפול רפואי, לבדיקה, לפיזיותרפיה או למפגש עם גורמי שיקום.

כמו כן, מוצע להחליף את התנאי לעניין מחלת בן זוג בנוגע לזכאות לזקיפה של עד שישה ימי מחלה שצבר העובד, שדורש כיום כי בן הזוג יהיה תלוי לחלוטין בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום, בתנאי לפיו בן הזוג תלוי במידה רבה בעזרת הזולת בביצוע פעולות יום-יום או זקוק להשגחה מתמדת. כך לא תישלל הזכאות מעובדים שבני זוגם זקוקים לסיוע אינטנסיבי עקב מחלתם או פציעתם אך אינם תלויים לחלוטין בעזרת הזולת, מציאות המאפיינת חלק ניכר מבני ובנות הזוג של פצועי המלחמה הנמצאים בתהליכי שיקום ארוכים.

הצעת חוק זו נכתבה בסיוע של עמותת CareGivers ישראל, הארגון הישראלי לבני משפחה מטפלים. הצעת חוק דומה בעיקרה הונחה על שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת חוה אתי עטייה (פ/25/5676).

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"א בתמוז התשפ"ו (06.07.2026)